

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003629-48.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: WEVEERTON MIGUEL GOMES FIGUEIREDO

RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

RECORRIDO: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REEXAME DE DECISÃO ANTERIOR QUE, ESTA SIM, INDEFERIU A TUTELA E FOI OBJETO DE MEDIDA DE URGÊNCIA Nº 5094320-45.2024.4.02.5101 EM TRÂMITE TAMBÉM NESTA 8ª TR. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5003629-48.2025.4.02.5101

510015270106 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003629-48.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: WEVEERTON MIGUEL GOMES FIGUEIREDO

RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

RECORRIDO: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELATÓRIO

Trato de Medida de Urgência interposta nos exatos termos do Recurso anterior, autuado sob o nº 5094320-45.2024.4.02.5101, que não teve deferido o efeito suspensivo ativo em decisão (evento 4, DOC1) proferida por esta relatoria em 26/11/2024 e que ainda se encontra pendente de recurso de agravo interno.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de reiteração de pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Nada a prover, eis que a parte autora se limitou a tecer os mesmos argumentos indicados anteriormente e refutados de maneira fundamentada nas decisões dos eventos 12 e 17 e confirmada em sede recursal.

É possível notar através da defesa prévia do evento 22 que a residência do autor possui entrega domiciliar de objetos simples de forma regular. No entanto, quanto às encomendas, possui restrição por questões de segurança e de acesso, estando facultado ao cliente retirar a sua encomenda na agência mais próxima.

Portanto, inexistente receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo a urgência do pedido.

Ante o exposto, indefiro o reiterado pleito liminar formulado na petição do evento 29.

Intime-se para ciência. Após, venham conclusos para sentença."

O Recurso interposto requer que a Recorrida ECT seja determinada a iniciar a entrega domiciliar no endereço declinado pelo Recorrente.

É o breve relatório.

VOTO

Verifica-se que o presente recurso foi interposto nos exatos termos do Recurso anterior, autuado sob o nº 5094320-45.2024.4.02.5101, que não teve deferido o efeito suspensivo ativo em decisão (evento 4, DOC1) proferida por esta relatoria em 26/11/2024 e que ainda se encontra pendente de recurso de agravo interno.

Após a decisão anterior desta relatoria nos autos da medida de urgência nº 5094320-45.2024.4.02.5101 não foi identificada nos autos principais nenhuma decisão de conteúdo diverso da primeira, que pudesse ser impugnado pela via da presente cautelar. No processo originário a parte autora está tentando de forma reiterada a mesma tutela emergencial inicial, portanto, atua com reprodução de pedido emergencial cuja decisão já foi prolatada e já é objeto de uma primeira medida de urgência.

Ressalte-se novamente que não apenas este recurso possui os mesmos termos da Medida de Urgência anterior, autuada sob o nº 5094320-45.2024.4.02.5101/RJ, como também não combate especificamente a decisão impugnada e não possui fundamentos específicos que demonstrem eventual fato novo ocorrido que justifique a interposição de novo recurso sob os mesmos argumentos.

Em sede de Juizado Especial Federal, a medida de urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

Sendo assim e por esse fundamento, a medida intentada não merece prosseguir.

Por outro lado, os artigos. 4º e 5º da Lei 10.259/01 dispõem:

Art. 4º - “ O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação”.

Art. 5º - “Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”

Da mesma forma, vislumbra-se, no caso, que o recurso *reproduz pretensão já deduzida na medida de urgência supramencionada, contendo idêntico objeto ao pleiteado nos presentes autos, e não apresentando elementos que possibilitem identificar a decisão atacada.* Sua interposição, portanto, se afigura totalmente inadequada, ante o disposto nos artigos acima transcritos.

Desse modo, e considerando que a situação posta nos autos não se amolda à hipótese recursal nos termos dos fundamentos acima, **VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.**